

Kekayaan intelektual (KI) untuk aplikasi desktop di repositori ini — kerangka Indonesia

Nama berkas: `intellectual_property.md` (ejaan baku *intellectual*; bukan *intelectual*).

Peringatan penting: isi dokumen ini adalah **ringkasan edukatif umum**, bukan **nasihat hukum** (bukan pengganti konsultasi dengan **advokat / konsultan HKI** yang berwenang di Indonesia). Putusan konkret bergantung pada fakta (siapa yang membuat, kontrak kerja, kontrak dengan klien, apakah ada rahasia dagang, dsb.).

Konteks produk: dua aplikasi desktop Python (PySide6, pyqtgraph, dsb.) untuk pemantauan/merekam data laboratorium — **Touchpad / NI-DAQ** dan **Force-Motion / serial + analisis** — seperti yang ada di folder proyek terkait di repositori ini.

1. Jawaban singkat: “masuknya ke apa?”

Untuk **kode sumber**, **struktur program**, **antarmuka pengguna sebagai ekspresi karya**, serta **dokumentasi teknis/manual** yang bersifat karya tulis, **penggolongan utama** di sistem hukum Indonesia biasanya adalah:

Jenis perlindungan	Apakah relevan untuk kedua aplikasi ini?	Catatan singkat
Hak cipta (<i>copyright</i>)	Ya — ini yang paling utama	Program komputer di Indonesia dilindungi sebagai ciptaan (karya). Hak timbul otomatis saat ciptaan diwujudkan (tanpa wajib daftar), meski pendaftaran tetap berguna sebagai alat bukti .
Paten	Umumnya tidak untuk “aplikasi utuh” semacam ini	Paten untuk penemuan yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan di industri. Software “sebagai kode/UI” jarang memenuhi syarat paten kecuali ada klaim penemuan teknis yang sangat spesifik dan memenuhi uji paten.
Rahasia dagang	Bisa — pelengkap , untuk know-how	Alur kalibrasi internal, parameter bisnis, data klien, atau metode yang sengaja tidak dipublikasikan dan dilindungi prosedur kerahasiaan.
Merek	Bisa — untuk nama/logo produk, bukan untuk kode	Melindungi tanda pembeda barang/jasa (nama aplikasi, logo) agar tidak disalahgunakan pihak lain di kelas jasa tertentu.
Desain industri	Hampir tidak relevan untuk software	Lebih ke bentuk produk fisik/penampilan produk.

Jadi, dalam percakapan sehari-hari: **kedua aplikasi itu “masuk hak cipta”** (sebagai **program komputer** dan sering kali juga **dokumentasi** sebagai karya tulis). **Paten** hanya masuk pertimbangan jika ada **inti teknis penemuan** terpisah yang ingin didaftarkan secara khusus — jangan asumsikan seluruh aplikasi otomatis “bisa paten”.

2. Dasar hukum (Indonesia) — level referensi

2.1 Hak cipta

- **Undang-Undang Hak Cipta** (yang berlaku per pembaruan terakhir yang Anda pakai sebagai acuan bisnis — umumnya di lingkungan praktik merujuk ke **UU Hak Cipta** yang mengatur ciptaan, termasuk ketentuan tentang **program komputer**).
- Program komputer dilindungi sebagai **ciptaan**; yang dilindungi antara lain **ekspresi** kode/dokumentasi, bukan ide/gagasan abstrak atau algoritma dalam arti murni “ide saja” (pembatasan ini sejalan dengan doktrin umum hak cipta: perlindungan pada **wujud**, bukan pada ide bebas).

Implikasi praktis untuk repo Anda:

- Berkas `.py`, skema GUI, teks manual, grafik yang dibuat sebagai karya, dapat menjadi objek **hak cipta**.
- **Lisensi** (proprietary, internal lab, MIT, dsb.) mengatur **siapa boleh menyalin/memodifikasi/mendistribusikan**.

2.2 Paten

- **Undang-Undang Paten** (peraturan paten yang berlaku saat ini di Indonesia mengatur persyaratan **baru**, **langkah inventif**, **dapat diterapkan di industri**, dan larangan subjek tertentu).
- Banyak yurisdiksi membatasi paten untuk “program komputer **sebagai such**”; di Indonesia, praktiknya **paten software** sering terkait **klaim teknis** yang benar-benar penemuan perangkat/proses — bukan sekadar menampilkan grafik dari sensor.

Contoh yang mungkin masuk ranah paten (hanya ilustrasi, bukan analisis untuk kasus Anda):

- Metode pengukuran/kalibrasi **baru** dengan bukti kebaruan dan inventif yang kuat, diiklaim sebagai **proses** atau **sistem** teknis tertentu.

Yang biasanya tidak layak paten sendiri:

- Tumpukan teknologi umum: baca serial, plot time series, FFT/Welch standar, thread GUI, format CSV — kecuali ada **pemecahan teknis** yang benar-benar novel dan dapat dibuktikan.

2.3 Rahasia dagang

- Diatur dalam **peraturan perundang-undangan** tentang **transmisi data elektronik / rahasia dagang** (istilah dan nomor UU dapat diperbarui; pastikan dengan ahli hukum versi terkini).
- Cocok untuk **informasi rahasia** yang memiliki nilai ekonomi dan ditangani dengan kerahasiaan (NDA, kontrol akses repo, dsb.).

2.4 Merek

- **Undang-Undang Merek** (UU Merek yang berlaku).
- Berguna jika nama aplikasi dipasarkan dan ingin dicegah pihak ketiga memakai tanda serupa untuk jasa/software sejenis.

3. Memetakan ke dua aplikasi di repositori ini (secara konsep)

Aspek	Touchpad / NI-DAQ	Force-Motion / serial
Hak cipta	Kode Python, layout UI, integrasi nidaqmx, logika deteksi sebagai ekspresi tertulis dalam kode	Sama: kode, modul analisis, parser CSV, UI tab
Paten	Hanya jika ada penemuan terpisah yang didaftarkan; bukan default untuk seluruh aplikasi	Sama
Rahasia dagang	Parameter bisnis, SOP internal, konfigurasi rahasia klien	Kalibrasi/prosedur internal yang tidak dipublikasikan
Merek	Nama produk yang dipasarkan	Sama

4. Hal yang sering salah paham

1. **“Sudah saya buat sendiri, otomatis bebas paten orang lain”** — tidak selalu. Hak cipta orang lain (pustaka, ikon berlisensi, cuplikan kode) tetap harus dipatuhi lisensinya.
 2. **“Daftar hak cipta wajib agar punya hak”** — di Indonesia, hak cipta timbul pada umumnya **tanpa** wajib daftar; pendaftaran membantu **pembuktian**.
 3. **“Satu paten untuk seluruh aplikasi”** — jarang realistis; paten adalah dokumen klaim yang sempit dan teknis.
 4. **Hubungan dengan klien/pemberi kerja** — siapa pemegang hak sering diatur **kontrak** (perjanjian kerja, SOW, perjanjian lisensi). Tanpa kontrak jelas, risiko sengketa meningkat.
-

5. Langkah praktis (bukan nasihat hukum)

- **Dokumentasikan** penulis, tanggal rilis, dan changelog (jejak karya).
 - **Perjanjian tertulis** dengan klien/karyawan tentang **pengalihan** atau **lisensi** hak cipta.
 - **Pilih lisensi** untuk dependensi (hati-hati GPL vs proprietary).
 - Jika ada merek dagang: pertimbangkan **pendaftaran merek** dengan konsultan.
 - Jika ada inti algoritme yang benar-benar novel dan bernilai strategis: diskusikan **kelayakan paten** dengan konsultan paten.
-

6. Lisensi pustaka vs “daftar HAKI” — apakah diperbolehkan?

Peringatan: bagian ini tetap **bukan nasihat hukum**. Verifikasi teks lisensi resmi setiap versi paket yang Anda pakai, plus **Syarat Penggunaan / EULA** untuk perangkat lunak **proprietary** (mis. driver/SDK vendor).

6.1 Rapikan dulu istilah “HAKI”

Di percakapan sehari-hari, “**HAKI**” dipakai sebagai payung besar. Di **lembaga / praktik administrasi** di Indonesia, yang umum dimaksud pengusaha adalah salah satu dari:

Yang didaftarkan	Uraian singkat	Hubungannya dengan lisensi pustaka
Hak cipta (mis. program komputer)	Pendaftaran sebagai alat bukti pemegang hak atas ciptaan Anda	Bukan “izin” dari pustaka; tetap harus patuh lisensi pustaka untuk distribusi aplikasi.
Merek	Nama/logo dagang	Umumnya tidak ditentukan oleh lisensi open source pustaka (kecuali aturan merek pihak ketiga, mis. penggunaan logo Qt).
Paten	Penemuan teknis	Terpisah dari lisensi hak cipta pustaka; aturan paten dan patent grant di beberapa lisensi (mis. Apache 2.0) relevan jika Anda mempatenkan sesuatu yang bentrok dengan ekosistem — ini ranah konsultan paten.

Jadi pertanyaan Anda perlu dipecah: “**daftar hak cipta atas aplikasi/kode kami**” vs “**daftar merek**” vs “**daftar paten**”.

6.2 Jawaban prinsipil untuk pendaftaran hak cipta atas aplikasi/kode Anda

Pada umumnya, **lisensi open source standar** (BSD, MIT, Apache, LGPL, dsb.) **tidak melarang** Anda untuk:

- memiliki **hak cipta** atas **ekspresi kode asli** yang Anda tulis; dan
- **mendaftarkan** ciptaan tersebut di administrasi KI (mis. **hak cipta program komputer**), **selama** pengajuan tidak menyangkal kenyataan bahwa bagian tertentu adalah **karya pihak ketiga** yang tetap tunduk pada lisensinya.

Yang dilarang atau dibatasi oleh lisensi biasanya berkaitan dengan:

- **menyalin/modifikasi/mendistribusikan** pustaka itu sendiri tanpa memenuhi syarat (atribusi, menyertakan teks lisensi, **kewajiban copyleft** pada turunan, dsb.);
- **menggabungkan** (linking) dengan kode **GPL** lalu mendistribusikan binari **proprietary** tanpa memenuhi GPL — ini masalah **kepatuhan distribusi**, bukan secara otomatis larangan “mendaftar hak cipta” atas kode Anda, tetapi bisa membuat model bisnis/produk Anda **celah hukum** jika tidak dirancang benar.

Inti: pendaftaran hak cipta atas **karya Anda** ≠ “mendaftarkan PySide/numpy sebagai milik saya”. Dokumen pengajuan sebaiknya **jujur** tentang komposisi karya (deposit berupa snapshot repo / sumber yang disepakati mengikuti prosedur lembaga).

6.3 Dependensi yang tampak di proyek ini (ringkas, bukan audit lengkap)

Force Motion requirements.txt (v2.1.0): PySide6, pyqtgraph, pyserial, numpy, scipy.

Pustaka	Pola lisensi yang umum	Implikasi kasar untuk “daftar HC aplikasi kita”
numpy, scipy	Permisif (BSD-style)	Biasanya tidak menjadi penghalang pendaftaran hak cipta atas aplikasi Anda; tetap hormati teks lisensi & atribusi.
pyqtgraph, pyserial	Permisif	Sama.
PySide6 / Qt	LGPL (lihat teks resmi versi yang Anda pakai)	Mendistribusikan aplikasi tertutup umumnya boleh dengan kepatuhan LGPL (cara linking, penyediaan sumber Qt jika diminta, dsb.) — ini tanggung jawab distribusi , terpisah dari pertanyaan pendaftaran HC atas kode Anda.

Touchpad / NI-DAQ: selain stack Qt/pyqtgraph/numpy serupa, ada **nidaqmx** dan ekosistem **NI** — itu biasanya **perjanjian penggunaan / lisensi proprietary** National Instruments, **bukan** lisensi open source.

- Anda biasanya **tidak** “memiliki hak cipta” atas isi driver/SDK NI.
- **Pendaftaran hak cipta** atas **aplikasi Anda** (kode integrasi, UI, logika) pada umumnya **tetap bisa dibicarakan**, tetapi **redistribusi** runtime NI dan syarat lisensi NI harus dipatuhi terpisah.

6.4 Yang *bukan* diatur lisensi pustaka (tetap perlu dipikirkan)

- **Kontrak dengan klien** (siapa pemegang hak cipta hasil kerja).
- **Aset non-kode:** font berbayar, ikon, foto manual, merek dagang pihak lain.
- **Branding Qt / NI:** larangan penyalahgunaan merek dalam materi promosi.

6.5 Ringkasan satu kalimat

Lisensi pustaka pada umumnya tidak bertujuan melarang Anda mendaftarkan hak cipta atas kode asli aplikasi Anda di lembaga KI; yang harus dipenuhi adalah **kepatuhan lisensi** saat **menggunakan dan mendistribusikan** pustaka tersebut, plus **kejujuran** dalam klaim kepemilikan karya.

7. Penutup

Berdasarkan kerangka **hukum KI Indonesia** pada umumnya, **kedua aplikasi desktop** di repositori ini paling natural diklasifikasi sebagai objek **hak cipta** (program komputer dan dokumentasi terkait). **Paten** bukan label default untuk aplikasi semacam itu kecuali ada **penemuan teknis** terpisah yang memenuhi syarat undang-undang paten. **Rahasia dagang** dan **merek** bisa menjadi **pelengkap strategi**, bukan pengganti hak cipta untuk kode.

Untuk dokumen resmi (perjanjian klien, pengalihan hak, atau gugatan), libatkan **advokat HKI** yang berpraktik di Indonesia.

Dokumen referensi internal di root repositori `Swimmer_Monitoring`.